

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4943/2536

นาย ย้งยีน ดำเนินสวัสดิ์

โจทก์

นาย สะอานหรือก่วย พูลประเสริฐศรี กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 429

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ร่วมกันกระทำความผิดโดยร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงบุตรโจทก์จนถึงแก่ความตาย การที่ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 มิได้ร่วมกับจำเลยที่ 3 ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย แต่กลับพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดของจำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429 ในฐานะบิดาซึ่งมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลปล่อยให้ผู้ตาย ซึ่งบุตรผู้เยาว์หนีบฉวยอาวุธปืนของจำเลยที่ 1 ไปใช้ยิงผู้ตาย เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้ยกขึ้นอ้าง ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบละเมิดดังฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบิดาของนายกิตติหรือปู ดำเนินสวัสดิ์ผู้ตาย จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นบิดามารดาของจำเลยที่ 3 ที่ 4 จำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนาย กิตติจนถึงแก่ความตาย ส่วนจำเลยที่ 4 ได้ให้การสนับสนุนการกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 3 จำเลยที่ 2 เป็นมารดาของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ซึ่งเป็นผู้เยาว์ จำเลยทั้งสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 3 มิได้อยู่ในความปกครองของ จำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยที่ 1 มิได้ทำละเมิดโดยร่วมกับ จำเลยที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ระหว่างการพิจารณา โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาตและจำหน่าย คดีเฉพาะจำเลยที่ 4 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ย จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ได้ใช้ความระมัดระวังตาม สมควรแก่พฤติการณ์ในการเก็บรักษาอาวุธปืนแล้วการที่จำเลยที่ 3 หยิบอาวุธปืน กระบอกลงไปใช้ยิงผู้ตายจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าอุปการะเลี้ยงดูที่ ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยที่ 1 ชดใช้แก่โจทก์นั้นสูงเกินไปศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบการกระทำละเมิดโดยบรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และ ที่ 3 ได้ร่วมกันกระทำละเมิดโดยร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายกิตติหรือปู ดำเนินสวัสดิ์

บุตรโจทก์จนถึงแก่ความตายการที่ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 มิได้ร่วมกับจำเลยที่ 3 ในการกระทำละเมิดโดยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแต่กลับพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดของจำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429 ในฐานะบิดาซึ่งมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลปล่อยให้ผู้ตายที่ 3 ซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์หยิบฉวยอาวุธปืนของจำเลยที่ 1 ไปใช้ยิงผู้ตายจึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้คู่ความมิได้ยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นนั้น ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบละเมิดดังฟ้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 เสียด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-อำนาจ สุขพรหม)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>